YEDİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Gecikme zammı

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre bedelli olarak verilen izinlerde, zamanında ödenmeyen bedeller için, izinlerin iptaline ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirime gerek kalmaksızın 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Kısmen ödeme yapılması halinde yapılan ödeme öncelikle faize mahsup edilir.

(2) Bedellerin zamanında tahsil edilememesi halinde, borcun sulha davet, icra takibi veya dava yoluyla tahsili için en geç bir ay içerisinde hukuk birimine bildirilir.

Mülkiyet uyuşmazlığı

MADDE 24- (1) Mülkiyeti konusunda uyuşmazlık bulunması nedeniyle mahkemeye intikal etmiş yerlerde hükmün kesinleşmesine kadar izin verilmez. Ancak, ilgili birimlerce izne konu projenin yapılmasına ilişkin kamulaştırma amacıyla kamu yararı kararı alınması halinde; yargılama sonucunda, ihtilaflı yerin orman sınırları dışında kalması durumunda talep sahibinden, kamulaştırmadan doğacak bedellerin ödeneceğine ve her türlü sorumluluğun yerine getirileceğine dair taahhüt senedi alınarak izin verilir.

(2) Yargılama sonucunda ihtilaflı yerin orman sınırları dışında kalması halinde verilen izin iptal edilir. Ancak alınan bedeller iade edilmez, teminat faizsiz olarak iade edilir.

İzni iptal edilen alanların yeniden izne konu edilmesi

MADDE 25- (1) Önceden izin verilmiş olup da herhangi bir sebeple izni iptal edilen alanlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden izne konu edilebilir.

Hizmet giderleri

MADDE 26- (1) Hizmet gideri olarak; arazi incelemelerine katılacak personelin 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenecek harcırahları ile zaruri olarak kullanılan resmî hizmet vasıtalarının işletme giderleri, talep sahibince Genel Müdürlük özel bütçesinin hizmet ve işletme gelirleri hesabına yatırılır. Bu tutarlar özel bütçeye gelir kaydedilir. Hizmet giderleri yatırılmadığı takdirde arazi incelemesine çıkılmaz.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet giderleri alınmaz.

İzin rapor eklerinin hazırlanması ve onaylanması

MADDE 27- (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşları bünyelerinde görevli orman mühendisi veya orman yüksek mühendislerince düzenlenenler hariç olmak üzere talep alanlarını gösterir saha analiz raporu ve vaziyet planı ormancılık bürosu tarafından düzenlenerek imzalanır, heyetçe kontrol edilerek onaylanır.

(2) Rehabilitasyon ve toprak dolgu projeleri ormancılık bürosu tarafından düzenlenir, heyetçe uygunluğu kontrol edilen projeler bölge müdürlüğünce onaylanır.

(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak müracaatlarda ruhsat ve diğer evrakın aslı veya kurum amirince onaylı suretlerinin verilmesi istenir.

(4) Gerçek ve tüzel kişilerden alınacak taahhüt senetleri güvenli elektronik imza ile imzalanır veya her sayfası noter tarafından onaylanır. Ancak genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak taahhüt senetleri güvenli elektronik imza ile imzalanır veya her sayfası kurum yetkilisi tarafından onaylanır, noter onayı aranmaz.

(5) Teknik rapor ormancılık bürosu ya da bünyelerinde çalışan orman mühendisi ve/veya orman yüksek mühendisi tarafından hazırlanır ve orman idaresine verilir. Teknik raporda; idarenin talep etmesi durumunda insansız hava aracı kullanılarak izin sahasının fiili kullanım durumu ile rehabilitasyon projesine uygunluğu harita ve görseller üzerinde gösterilir. Ayrıca teknik raporun verildiği döneme ait bedellere ilişkin ödeme bilgileri yer alır.

İzin sahalarının kontrolü ve sorumluluk

MADDE 28- (1) İzin sahaları takvim yılı içinde en az bir defa dosya ve arazi üzerinde heyetçe kontrol edilerek tutanak tanzim edilir. İdarenin istifadesine sunulmak üzere; izin sahalarının izin veriliş amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, izin sahalarında sınır değişimi olup olmadığının insansız hava aracı da kullanılarak mevcut haritalara ve planlarına işlenmesine dair işlemler idarece bütçe ödenekleri ile sınırlı olmak kaydıyla serbest yeminli ormancılık bürolarına yaptırılabilir.

(2) Takvim yılı içinde kontrol edilen izinlerin yüzde ikisi bölge müdürlüğünce ayrıca incelemeye tabi tutulur.

(3) İzin sahaları ayrıca koruma ekipleri tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre periyodik olarak kontrol edilir.

(4) İzin sahasında her türlü hak ve yükümlülük izin sahibine aittir. Ancak, bu Yönetmelik gereği izin verilen alanlarda izin sahibi ile üçüncü kişi veya kuruluşlar arasındaki sözleşmeye dayanılarak yapılan faaliyetlerden izin sahibi üçüncü kişi ile birlikte sorumludur.

(5) İznin dayanağı olan bilgi ve belgelerden doğacak her türlü sorumluluk izin sahibine aittir.

(6) Ormanlık alanlarda, izin verilen proje dışında maden tesis ve altyapı tesisi yapılamaz. İzinli saha içinde yapılacak ilave maden tesis ve altyapı tesisleri için bu Yönetmelik hükümlerine göre izin alınması mecburidir. İzinsiz yapılan maden tesis ve altyapı tesislerine 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre orman idaresince el konulur.

(7) Verilen izinler amacı dışında kullanılamaz. Verilen izinlerde orman yangınlarına karşı her türlü tedbir izin sahibince alınır.

(8) İzinsiz yapılan madencilik faaliyetleri ile izin verilen alanlardaki sınırı aşanlar için adli mercilere sunulmak üzere düzenlenen suç tutanağı ve eki ilgili belgeler ayrıca Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne bölge müdürlüğünce bildirilir.

(9) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek izinlere ait ormancılık büroları veya serbest yeminli ormancılık büroları tarafından yapılan iş ve işlemlerle ilgili 5531 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında belirlenen usul ve esaslara aykırı davrandığı tespit edilenler hakkında ilgili meslek odasına bildirim yapılır.

Kısıtlamalar ve istisnalar

MADDE 29- (1) Muhafaza ormanları, gen koruma alanları, tohum meşcereleri ile orman parklarında 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki I(a), I(b) ve II(a) Grup madenler ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanılan her türlü yapı hammaddesi üretimi için yapılacak madencilik faaliyetlerine izin verilmez. Ancak muhafaza ormanlarında, gen koruma alanları,

tohum meşcereleri ile orman parklarında; bu gruplardaki madenlere Bakanlıkça bu Yönetmeliğin yayımından önce verilen izinlerin süre uzatım talepleri Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek izne konu edilebilir.

(2) İzin verilen alanın bir bölümünün zorunluluk halinde bu Yönetmelik hükümleri gereğince yol, su, enerji nakil hattı gibi altyapı tesisleri 6831 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yer alan tesislerin yapılması amacıyla verilecek izin alanı ile kesişmesi halinde, daha önce verilen iznin sahibinin muvafakatı aranır. Muvafakat verilmemesi halinde mevcut izin faaliyetinin engellenmemesi için talep sahibi tarafından gerekli tedbirler alınarak orman idaresince resen izin verilebilir. Muvafakat vermeyen izin sahibi hiçbir hak talebinde bulunamaz.

(3) İzin alanında aşım yapıldığının tespit edilmesi halinde, tanzim edilen suç tutanağı adli mercilere intikal ettirilir, aşım yapılan alanda çalışmalara müsaade edilmez. Aşım yapılan sahada **(Danıştay Sekizinci Dairesinin 20/3/2025 tarihli ve E.:2024/6389 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulan ibare:** *yargılama sonucuna kadar***)** izin verilmez.

(4) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün yürüttüğü projeye bağlı yapacağı aramalarda ruhsat aranmaz.

(5) 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki I, II (a), II (b) ve II(c) Grubu madencilik faaliyetleri için zorunlu yol, su, röle istasyonu, haberleşme, doğal gaz boru hattı, enerji nakil hattı, trafo izin talepleri hariç açık işletme ile yapılan madencilik faaliyetlerine;

a) **(Mülga:RG-22/8/2025-32994)**

b) **(Mülga:RG-22/8/2025-32994)**

c) I ve II (a) Grubu madencilik faaliyetleri için meşcere tipi kapalılığı 2 ve daha yukarı olan verimli orman alanlarında,

ç) II (b) ve II(c) Grubu madencilik faaliyetleri için meşcere tipi kapalılığı 3 olan verimli orman alanlarında,

d) **(Mülga:RG-22/8/2025-32994)**

izin verilmez. Ancak amenajman planlarında baltalık işletme sınıfında ve geçmiş plan dönemlerinde baltalık işletme sınıfından koruya tahvil işletme sınıfına alınan, kapalılığı 2 ve 3 rumuzu ile gösterilen meşcereler ile Maka3 rumuzlu maki sahalarında kalması halinde Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilir.

(6) **(Değişik:RG-22/8/2025-32994)** 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki I, II (a), II (b) ve II (c) Grubu açık işletme ile yapılan madencilik faaliyetlerine bir ruhsat sahası içerisinde rehabilitasyona konu mevcut izinler ile rehabilitasyona konu talep edilen izinler toplamının 10 hektarı geçmesi durumunda, mevcut izinli sahaların rehabilite edilerek geri teslim edilmesinden sonra teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin verilir. Ancak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden rezervin bitmediği ve madencilik faaliyetinin devam ettiğine dair yazı getirilmesi durumunda geri teslim şartı aranmaz.

(7) **(Mülga:RG-22/8/2025-32994)**

(8) **(Değişik:RG-22/8/2025-32994)** 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki açık işletme ile yapılan III. ve IV. Grup madencilik faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşları hariç; bir ruhsat sahası içerisinde rehabilitasyona konu mevcut izinler ile rehabilitasyona konu talep edilen izinler toplamının 150 hektarı geçmesi durumunda, mevcut izinli sahaların rehabilite edilerek geri teslim edilmesinden sonra teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin verilir. Ancak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden rezervin bitmediği ve madencilik faaliyetinin devam ettiğine dair yazı getirilmesi durumunda geri teslim şartı aranmaz.

(9) Meşcere tipi kapalılığı 3 olan ormanlarda, III. ve IV. Grup madenlerin yeraltı işletme yöntemiyle işletilmesinin teknik, ekonomik ve topoğrafik şartlar nedeniyle mümkün olmaması halinde açık işletme talepleri Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilir.

(10) 30/3/2014 tarihinden önce köy statüsünde olup bu tarihten sonra mahalle olan yerleşim birimleri il ve ilçe yerleşim yeri olarak değerlendirilmez.

(11) III. ve IV. Grup madenlere dayalı sanayi tesisleri hariç olmak üzere sanayi tesislerinin bulundukları ya da mücavir bölge müdürlüğü sınırları dâhilinde kendi adlarına olan ve kendilerine ait

tesisin hammadde ihtiyacını karşılamak üzere yapacakları açık işletme madencilik faaliyetlerine meşcere tipi kapalılığı 3 olan verimli ormanlarda izin verilmez.

(12) Hammadde üretim izni talep edilen alanın 20 kilometre yakınında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce tespit edilen pasa, artık ve atık olması halinde öncelikle yatırımın yapılacağı projede kullanılır. Talep sahibi tarafından söz konusu pasa, artık ve atığın projede kullanılması için fiziksel ve kimyasal özelliklerinin uygun olmadığının talep eden kurum dışında bir uzman kuruluş raporu ile belgelendirilmesi halinde, hammadde üretim izin belgesi veya maden ruhsatı ile kamu kurum ve kuruluşları yatırımlarına malzeme temini sağlayacak madencilik faaliyetlerine; meşcere tipi kapalılığı 3 olan alanlar hariç, ormanlık alanlarda izin verilebilir. Ancak yatırımın yapılacağı yere en az 5 kilometre mesafede 3 kapalıdan daha düşük orman alanı bulunmaması halinde meşcere tipi kapalılığı 3 olan ormanlarda da izin verilebilir.

(13) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız enerji üretim tesislerine, **(Mülga ibare:RG-22/8/2025-32994)** (…) izin verilen maden işletme, maden tesis ve altyapı tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak üzere izin verilebilir.

(14) **(Mülga:RG-22/8/2025-32994)**